



المستشار

أينما وجدت الثقة
تأسست عام 2006

القانون المدني

الأصلي

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كلية الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كلية حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



القسم الاول :- حق الملكية

أولاً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية :

م	العبارة	✓	✗
١-	الملكية ليست حق مطلق وانما حق مقيد بمراعاة المصلحة العامة والخاصة الجديرة بالرعاية	✓	
٢-	اذا تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فتقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة	✗	
٣-	الملكية حق دائم ولذلك فدعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم وبعدم الاستعمال	✓	
٤-	تأبيد حق الملكية يمنع من اكتساب الملكية انتقالاً من الغير بالحيازة اى بالتقادم الطويل المكسب للملكية	✗	
٥-	للغير الحائز التمسك بحقة قبل المالك الأصلي بملكيته للشئ بسبب من اسباب كسب الملكية وهو التقادم المكسب	✓	
٦-	لا يجوز نزع الملكية من صاحبها إلا بشروط اهمها وجود سبب قانوني لذلك وان يتم تعويضه عن ملكة	✓	
٧-	ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها	✓	
٨-	يجوز بمقتضى القانون او الاتفاق ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها	✓	
٩-	لا يجوز للمالك ان يمنع مرور الاسلاك الكهربائية او التليفونية فوق ارضه اذا كان مرور الاسلاك لا يحدث له أضرار	✓	
١٠-	يجوز للمالك ان يمنع مرور الطائرات فوق ارضه او يقيم اسلاك او منشآت متعمداً الاضرار بالملاحة الجوية	✗	
١١-	الثمار هي كل ما ينتج من الشئ من غير متجددة	✓	
١٢-	المنتجات هي كل ما ينتج من الشئ من ثمرات غير متجددة كالمناجم والمحاجر	✓	
١٣-	الثمار تكون غلة غير متجددة مع الانتقاص من أصل الحق	✗	
١٤-	المنتجات هي ما ينتج في مواعيد متجددة دون الانتقاص من أصل الحق	✗	
١٥-	قد تكون الثمار طبيعية كالزراع الذي يخرج من الارض من تلقاء نفسه او مستحدثة كالمحصول من عمل الانسان او مدينة كاجرة المساكن والاراضي	✓	
١٦-	لا يجوز نزع الملكية إلا إذا كان تحقيقاً لمنفعة عامة ويجب تعويض المالك المنزوع منه ملكة تعويض عادل	✓	

✓	١٧-	لا يسقط حق الافراد في التعويضات مقابل نزع ملكياتهم في مواجهة الجهة طالبة النزع إلا بالتقادم الطويل (١٥) سنة
✓	١٨-	لم يعد حق الملكية حقاً مطلقاً بل اصبح مقيداً بقيود قد يكون مصدرها الاتفاق او ارادة المالك
✓	١٩-	تقدير الضرر غير المؤلف معياراً العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما للآخر والغرض الذي خصص له
✓	٢٠-	معييار الضرر غير المؤلف معيار مرن غير جامد
✓	٢١-	لا يمنع اعتبار الضرر غير مؤلف وجود ترخيص اداري
✓	٢٢-	التعويض عن الضرر غير المؤلف قد يكون نقدياً او عينياً بإزالة الضرر ويجوز للقاضي اللجوء الى الغرامة التهديدية على المالك
✓	٢٣-	اذا استمرت قسمة المهايأة المكانية مده خمسة عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية بقوة القانون
✓	٢٤-	تتحقق قسمة المهايأة الزمانية باتفاق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بالمال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته
✓	٢٥-	تخضع قسمة المهايأة الزمانية من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم لاحكام عقد الايجار
✗	٢٦-	تصح القسمة الرضائية بالاغلبية
✓	٢٧-	القسمة الرضائية يحتج بها بين الشركاء بمجرد الاتفاق عليها ولكن لا يحتج بها على الغير الا بتسجيلها
✓	٢٨-	لا يكون طلب نقض القسمة الرضائية مقبولاً الا في حالة الغبن الذي يجاوز الخمس
✗	٢٩-	تثبت القسمة الرضائية بالكتابة فقط
✓	٣٠-	يمكن اثبات القسمة الرضائية للمال الشائع بكل طرق الاثبات
✓	٣١-	على الوصى ان يستلذ المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى
✓	٣٢-	يسرى في شأن قسمة الغائب والمحجور عليه ما يسرى في شأن قسمة مال القاصر من احكام
✗	٣٣-	يحتاج الولي " الاب او الجد الصحيح ، استئذان المحكمة لاجراء القسمة الرضائية لأموال القاصر
✓	٣٤-	وضع المشرع للغبن في القسمة الرضائية حكماً خاصاً
✓	٣٥-	يجب ان ترفع دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن خلال السنة التالية للقسمة
✓	٣٦-	يحسب الغبن في القسمة الرضائية على اساس قيمة المال المقسوم وقت اجراء القسمة
✓	٣٧-	ت حسب مدة السنة لرفع دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن من تاريخ اجراء القسمة وتعد مدة سقوط وليس تقادم فلا يرد عليها الوقف والانقطاع

✓	يعد المتقاسم قد تنازل ضمناً عن حصة في نقض القسمة للغبن إذا لم يرفع دعوى الغبن خلال سنة من تاريخ اجراء القسمة	-٣٨
✓	تختص بنظر دعوى قسمة المال الشائع المحكمة الجزئية الواقع في نطاق دائرتها المال الشائع	-٣٩
✓	يجب الحصول على تصديق المحكمة الابتدائية على حكم القسمة إذا كان من بين الشركاء غائب او ناقص الاهلية وخاضع لنظام الوصاية	-٤٠
✗	يعتبر المتقاسم مالكا للحصة الى آلت اليه من تاريخ الافراز الذي تحقق نتيجة القسمة	-٤١
✓	يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك من الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقيه الحصص	-٤٢
✓	يجوز للغير ان يتمسك بالقسمة ولو لم تسجل اذا تحققت مصالحته في ذلك	-٤٣
✗	القسمة منشأة للحق وبالتالي تصلح كسبب يستند إليه الحائز للتمسك بالتقادم الخمسي او الحيازة	-٤٤
✓	القسمة كاشفة للحق وبالتالي للقسمة اثر رجعي	-٤٥
✓	لا يحق لأي متقاسم ان يتعرض للآخر في نصيبه سواء كان التعرض مادي او قانوني	-٤٦
✓	يسقط حق المتقاسم في ضمان الاستحقاق بالتقادم الطويل (١٥ عاما) من وقت الاستحقاق	-٤٧
✗	يرتفع ضمان التعرض والاستحقاق بين المتقاسمين اذا كان هناك اتفاق صريح او ضمنى يقضى بالاعفاء منه	-٤٨
✓	يشترط للاتفاق المعفى من ضمان التعرض والاستحقاق بين المتقاسمين ان يكون صريحا وليس ضمنيا	-٤٩
✗	يشترط ان يكون الاتفاق بين المتقاسمين على الاعفاء من الضمان مكتوبا	-٥٠
✓	يجوز لمن وقع في نصيبه من المتقاسمين مالا به احد العيوب الخفية ان يلجأ لنقض القسمة للغبن الذي يريده على الخمس	-٥١
✗	تطبق احكام الغبن في القسمة الرضائية على الوصية بالقسمة اذا جاوز الغبن حد الخمس	-٥٢
✗	القسمة القضائية يجوز الطعن فيها بالغبن	-٥٣
✓	نقض القسمة للغبن لة اثر رجعي فتسقط تصرفات الشركاء في الاموال المفوضة التي وقعت في نصيبهم نتيجة للقسمة	-٥٤
✗	احكام الضمان في القسمة من النظام العام	-٥٥
✓	تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة الى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك	-٥٦
✓	تقدير ما اذا كان الضرر مألوف او غير مألوف مسألة موضوعية يقدرها القاضي	-٥٧

✗	يقتضى الالتزام بعدم الاضرار غير المألوفة على المالك فقط دون المستأجر	-٥٨
✓	إذا طلب المتضرر إزالة المضار غير المألوفة من القاضي فالأخيرة الحق في عدم الاستجابة لطلب الإزالة إذا كان فيها أرهاق للمالك ويحكم بتعويض بدلاً من ذلك	-٥٩
✗	ملكية العلو أو العمق تقوم قرينه على ملكية الأرض	-٦٠
✗	يضمن البائع للمشتري خلو المبيع من القيود القانونية	-٦١
✓	يضمن البائع للمشتري خلو المبيع من الارتفاقات "القيود الاتفاقية"	-٦٢
✓	القيود القانونية على حق الملكية محددة على سبيل الحصر بينما القيود الاتفاقية ليست محددة على سبيل الحصر	-٦٣
✓	القيود القانونية على حق الملكية لا يسرى بشأنها التقادم المسقط بينما حقوق الارتفاق تسقط بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة	-٦٤
✗	يتقرر حق المرور لمالك الأرض المحبوسة على العقار أو العقارات المجاورة بدون مقابل	-٦٥
✗	المطل هو التي تعلو قاعدة قمة الإنسان المعتادة	-٦٦
✓	قسمة المهاييه الزمنية لا تنقلب إلى قسمة نهائية مهما طال مدتھا	-٦٧

الملكية الشائعة مبدأ ترم فقط

✓	✗	العبارة	م
✓		في الشيوع يكون كل شريك مالكا لكل السلطات على كل ذرة من أجزاء الشئ الشائع وذلك بقدر حصته في المال	-٦٨
✓		ينشأ الشيوع بالاتفاق أو الحيازة أو الاستيلاء أو الإقصاق	-٦٩
✓		ينشأ الشيوع من واقعة الوفاة وقد ينشأ بتصرف فاعادة منفردة كالوصية	-٧٠
✗		حالة الشيوع تساعد على حسن استغلال الاموال الشائعة	-٧١
✓		الاجلبيية في الشيوع تحسب على اساس الحصص وليس على عدد الرؤوس	-٧٢
✓		إذا ادعى احد الشركاء في المال الشائع بأن حصته تزيد عن حصة الآخرين فعليه إقامة الدليل على ذلك	-٧٣
✓		اقام المشرع قرينة قانونية بأن حصص الشركاء في المال الشائع متساوية إذا لم يقر دليل على غير ذلك	-٧٤
✓		إذا تولى احد الشركاء المال الشائع فيعد اصيلا عن نفسه في حدود حصته ووكيلا عن الباقيين فيما يخصهم	-٧٥

✓	يجوز للشركاء ، جميعاً رهن المال الشائع	-٧٦
✓	يجوز لأغلبية الشركاء الاغلبية المطلقة اى النصف + واحد ان تعين مديراً للمال الشائع وقرارها ملزم للأقلية	-٧٧
✓	يجوز للمحكمة المختصة ان تعين مديراً للمال الشائع بناء على طلب الشركاء	-٧٨
✗	اساس الاغلبية فى الشيوع تحسب على اساس الرؤوس	-٧٩
✓	للاغلبية المطلقة للمال الشائع تقرير القيام بأعمال الإدارة العادية	-٨٠
✗	الاغلبية المطلوبة لاعمال الادارة غير المعتادة للمال الشائع هي الاغلبية المطلقة	-٨١
✗	ليس من حق الاقلية الاعتراض على اعمال الادارة غير العادية التي يقوم بها الاغلبية	-٨٢
✗	قرار الاغلبية المطلقة بتعيين مدير للمال الشائع غير ملزم للاقلية	-٨٣
✓	اعمال الادارة المعتادة التى يقوم بها اغلبية الشركاء تكون ملزمة للجميع	-٨٤
✓	لكل شريك منفرداً حق الانتفاع بالمال الشائع كله او بصفة فيما لا يعطل حقوق الشركاء الباقين	-٨٥
✓	لشريك منفرداً ان يباشر الاعمال العادية اللازمة لحفظ المال الشائع وصيانته	-٨٦
✓	لشريك منفرداً ان يباشر الاعمال القانونية اللازمة للحفاظ على المال الشائع	-٨٧
✗	يجب على الشريك للقيام بالاعمال العادية او القانونية لحفظ المال الشائع ان يحصل على موافقة باقي الشركاء	-٨٨
✓	نفقات اداره المال الشائع وحفظه وانصائب يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته	-٨٩
✗	لا يحق للشريك ان يجبس المال تحت يده حتى يحصل على ما عجلة من نفقات على صيانة والحفاظ على المال الشائع	-٩٠
✓	تمتلك الاغلبية تقرير التصرف فى المال الشائع كله بشرط ان تكون اغلبية من يحوزون ثلاثة ارباع المال الشائع	-٩١
✓	يعد تصرف الشريك منفرداً فى المال الشائع كله تصرفاً فى ملك الغير	-٩٢
✓	الشريك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله ان يتصرف فيها او فى حدودها دون حاجة لاستئذان الشركاء	-٩٣
✗	اذا انصب تصرف الشريك فى المال الشائع على حدود حصته الشائعة لا يكون تصرفاً صحيحاً إلا بموافقة الشركاء	-٩٤

٩٥-	لا يستطيع الشريك على الشيوع التصرف في حدود حصته الشائعة لأجنبي عن الشركاء	✗
٩٦-	تصرف الشريك في حدود حصته الشائعة لأجنبي يفتح للشركات الآخرين الحق في الاخذ بالشفعة	✓
٩٧-	لا تتحقق قسمه وإفراز المال الشائع إلا بإجماع الشركاء أو بحكم قضائي	✓
٩٨-	تصرف الشريك منفردا في جزء مفرز من المال الشائع يأخذ حكم بيع ملك الغير ولا ينفذ في حق بقية الشركاء إلا بإقرارهم له	✓

ثانياً: اختر الاجابة الصحيحة:

م	السؤال	الاجابة
٠١	استرداد الشريك في المنقول الشائع للحصة الشائعة التي تصرف فيها شريك غيره لأجنبي يشترط ان يكون	أ) التصرف بيعاً ب) التصرف هبة او مقايضة ج) كل ما سبق
٠٢	حق استرداد الحصة الشائعة المباعة لأجنبي تتعلق	أ) بالعقارات ب) بالمنقولات أو المجموع من المال ج) كل ما سبق
٠٣	إذا تم بيع حصة شائعة في منقول او مجموعة من المال عن طريق المزاد العلني فإن ذلك يفتح باب الاسترداد لباقي الشركاء	أ) لا يفتح باب الاسترداد لباقي الشركاء ب) لا يفتح باب الاسترداد لباقي الشركاء ج) يفتح له حق الاسترداد لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ البيع
٠٤	إذا تعدد طالبي استرداد الحصة الشائعة في منقول وثبت الحق لكل منهم تقسم الحصة بينهم	أ) بنسبة حصة كل منهم في المنقول ب) على حسب عدد الرؤوس بالتساوي ج) غير ذلك
٠٥	هي إفراز وتجنيد نصيب كل شريك في المال الشائع	أ) القسمة ب) ملكة الاسره ج) الشفعة
٠٦	تعتمد هذه القسمة على تجميع نصيب كل شريك في مال معطى وعدم تفرقة بين اجزاء المال الشائع	أ) قسمة التجميع ب) قسمة التفریق ج) قسمه التصفيه
٠٧	في هذه القسمة يعطى كل شريك ما يعادل حصته في كل جزء من الاموال الشائعة	أ) قسمة التجمع ب) قسمه التفریق ج) قسمه التصفيه
٠٨	تعتمد هذه القسمة على حصول كل شريك على جزء عيني من المال الشائع	أ) قسمة التفریق ب) قسمة التصفيه ج) القسمة العينية
٠٩	إذا كان المتصرف إليه يعلم بعدم ملكية المال الشائع ملكية مفرزة	أ) ينتظر نتيجة القسمة وينتقل له الجزء الذي وقع في نصيب المتصرف ب) من حقه طلب ابطال العقد للغلط في صفة جوهرية في الشئ ج) من حقه طلب ابطال العقد للغلط في المتعاقد ذاته

١٠	إذا كان المتصرف اليه يجهل ان المال الشائع محل التصرف ليس مفزراً فإنه (A) ينتظر نتيجة القسمة (B) من حقة طلب ابطال العقد للغلط (C) الحصول على الجزء المفز الذي تم شراءه
١١	للشريك فى المنقول الشائع ان يستردة قبل قسمت الحصة الشائعة التي باعها شريك غير لأجنبي بطريق الممارسة وذلك خلال (A) ثلاثين يوماً من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به (B) شهرين من تاريخ علمة بالبيع (C) ثلاثة اشهر من تاريخ اعلانه بالبيع
١٢	إذا انعقد اجماع الشركاء على التصرف فى المال الشائع وكان من بين الشركاء قاصر او عديم الاهلية فيحق له (A) الولى التصرف فى نصيبه (B) الوصى او القيم التصرف فى نصيبه (C) كل ما سبق
١٣	الاجلبية المطلقة (A) الاجلبية المطلقة (B) الاجلبية غير العادية (C) الاجماع
١٤	للاقلية الاعتراض على قرار الاجلبية غير العادية بالتصرف فى المال الشائع خلال (A) شهر من وقت اعلانهم بقرار الاجلبية (B) شهرين من وقت اعلانهم بقرار الاجلبية (C) ثلاثة اشهر من وقت اعلانهم
١٥	تصرف الشريك فى حدود حصته الشائعة لأجنبي يفتح للشركاء الآخرين الحق فى (A) الاخذ بالشفعة اذا كان المبيع عقار (B) الاسترداد اذا كان المبيع حصة شائعة فى منقول او المجموع من المال (C) كل ما سبق
١٦	الملكية الشائعة هي (A) ملك اثنين او اكثر شيئاً غير مفزرة بنسبة او حصة حسابية شائعة (B) اشراك اكثر من شخص فى ملكية مال مفز لكل منهم (C) ملكية مجموعة من الاشخاص لمال ملكية جماعية
١٧	انشأ الشيوع بالتصرف القانونى مثل (A) العقد او الوصية (B) الميراث او الحيازة (C) الاستيلاء او الالتصاق
١٨	قد ينشأ الشيوع بالواقعة القانونية مثل (A) الميراث والحيازة (B) الاستيلاء والالتصاق (C) كل ما سبق
١٩	من حق الاجلبية المطلقة فى المال الشائع القيام (A) باعمال الإدارة المعتادة (B) تعيين مدير للمال الشائع ووضع نظام لإدارة المال (C) كل ما سبق
٢٠	اعمال الادارة غير المعتادة للمال الشائع تتطلب توافر (A) الاجلبية المطلقة (النصف + واحد) (B) اجلبية من يحوزون ثلاثة ارباع الحصص (C) الاجماع
٢١	هي طريقة لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع مؤقتاً ولا تستمر اكثر من خمس سنوات ولا تنهى حالة الشيوع (A) قسمة المهايأه (B) القسمة النهائية (C) القسمة العينية

٢٢	هي القسمة التي تنهى حالة الشيوع ويحصل كل شريك على نصيبه مفرزا A) القسمة النهائية B) قسمة المهايأ C) القسمة المؤقتة
٢٣	يتمنع على الشريك طلب القسمة إذا كان مجبرا على الشيوع A) بنص القانون B) بالاتفاق بين الشركاء C) كل ما سبق
٢٤	لا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع طلب قسمة المال الشائع إلى أجل A) يجاوز خمس سنين B) يجاوز (١٠) سنوات C) يجاوز (٥) السنة
٢٥	قسمة المهايأ هي قسمة A) منفعة B) ملك C) غير ذلك
٢٦	يرتفع ضمان التعرض والاستحقاق بين المتقاسمين في حالة A) الاتفاق الصريح والمتعلق بالحالة المستحق بشأنها المال B) اذا كان الاستحقاق راجع الى خطأ المتقاسم نفسه C) كل ما سبق
٢٧	عقد القسمة الرضائية او الاتفاقية عقد A) كاشف B) منشئ C) غير ذلك
٢٨	للمدعى عليه تفادى بقض القسمة للغبن A) اذا اكمل للمدعى نقداً أو عيناً ما نقص من حصته B) اذا اكمل نصيب المتقاسم المغبون إلى اربعة أخماس C) كل ما سبق صحيح

القسم الثاني: -تأمينات العينية

أولاً: بين مدي صحة أو خطأ العبارات الآتية:

م	العبارة	ص	خ
(١)	تنحصر أهمية التأمينات في ضمان حق الدائن في استيفاء دينه	✓	✗
(٢)	يستطيع الدائن الحصول على حقه بالتنفيذ على جميع اموال المدين المكونة لذمته المالية	✓	✗
(٣)	تعتبر التأمينات العينية افضل من التأمينات الشخصية	✓	✗
(٤)	الرهن الرسمي هو سلطة للدائن بمقتضى عقد شكلي على عقار معين تخوله ان يستوفي حقه من ثمن هذا العقار	✗	✓
(٥)	يمنح الرهن الرسمي الدائن سلطتي التقدم والتتبع	✓	✗
(٦)	في الرهن الرسمي يظل الراهن محتفظا بحيازة العقار المرهون رهنا رسميا والانتفاع به	✓	✗
(٧)	يستطيع الراهن رهن العقار لدائنين آخرين او بيعه لشخص اخر	✓	✗
(٨)	الرهن يخرج المال المرهون من ذمة الراهن	✗	✓
(٩)	الرهن الرسمي هو حق عيني اصلي	✗	✓

✓		الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي	(١٠)
	✗	الحق العيني التبعي يخول للدائن بناء علي الرهن الرسمي الاستثنائية من منافع العقار المرهون	(١١)
✓		الحق العيني يحتاج به في مواجهة الغير اذا تم شهرة بطريقة القيد	(١٢)
	✗	سلطة الدائن المرتهن تنصب علي العقار ذاته	(١٣)
✓		الراهن لا يرهن عقاره وانما يرهن حقا علي العقار	(١٤)
	✗	الرهن الرسمي يتشابه في مضمونه مع حق الملكية	(١٥)
	✗	الرهن الرسمي يوجد مستقلا بذاته	(١٦)
✓		الرهن الرسمي يكون تابعا لالتزام اصلي يضمن الوفاء به	(١٧)
✓		يوجد رابطة تبعية بين الرهن والحق الذي انشئ هذا الرهن لضمان الوفاء به	(١٨)
✓		الرهن يدور وجودا او عدما مع الالتزام المضمون	(١٩)
✓		الرهن لا ينفصل عن الدين ويكون تابعا له في صحته وفي انقضائه	(٢٠)
✓		عدم قابلية الرهن للتجزئة تنصرف الي العقار المرهون وكذلك الي الدين المضمون	(٢١)
✓		ينطبق علي الدين المضمون مبدأ تخصيص الرهن	(٢٢)
✓		يجب ان يرد تخصيص الدين في عقد الرهن	(٢٣)
	✗	لا يجوز ان يرتب الرهن ضمانا لاعتماد مفلوح او لفتح حساب جار	(٢٤)
	✗	لا يشترط ان يكون المال موجودا وقت ابرام الرهن	(٢٥)
	✗	يعتبر رهنا لملك الغير الرهن الذي يصدر من النائب علي مالك العقار	(٢٦)
	✗	يرتب عقد الرهن اثر شخصية واثار عينية	(٢٧)
✓		اذا اقر المالك الحقيقي الرهن فإن العقد يصبح نافذا في حقه ويزول حق الدائن المرتهن في طلب ابطاله	(٢٨)
✓		الرهن الرسمي عقد شكلي	(٢٩)
✓		رهن ملك الغير يقع قابلا للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن	(٣٠)
	✗	يعتبر عقد الرهن الرسمي عقد ملزم للجانبين وهو المدين الراهن والدائن المرتهن	(٣١)
✓		لا يستطيع الدائن المرتهن بدون قيد الراهن ان يتبع العقار المرهون في يد الغير	(٣٢)
✓		التعرض المادي الصادر من الغير لا يلتزم الراهن بدفعه بل يدفعه الدائن المرتهن دون وساطة الراهن	(٣٣)
	✗	اذا قام الراهن بشهر الحقوق التي رتبها علي العقار المرهون قبل ان يقيد الدائن المرتهن حقه فتعتبر نافذة في مواجهة الغير	(٣٤)
✓		يترتب علي الرهن الحيازي انتقال العقار المرهون من الرهن الي الدائن المرتهن	(٣٥)
	✗	الرهن الرسمي ينزع العقار المرهون من يد الراهن	(٣٦)
	✗	حرية الراهن في التصرف في العقار المرهون يجوز ان يقيد بها اتفاق بينه وبين الدائن المرتهن	(٣٧)

✓		حرية الرهن في التصرف في ملكه تعد من القواعد المتعلقة بالنظام العام	(٣٨)
	✗	لا يجوز للرهن بيع العقار المرهون بعد الرهن	(٣٩)
✓		التصرفات القانونية الصادرة من الرهن بعد ان قيد الدائن المرتهن حقه فلا تنفذ في مواجهته	(٤٠)
✓		لا يجوز للمدين الرهن القيام بالاعمال المادية التي يكون من شأنها المساس بسلامة الرهن	(٤١)
✓		يستطيع الرهن القيام بالتصرفات المادية طالما كانت نافعة للعقار	(٤٢)
✓		يثبت حق الرهن للدائن المرتهن في مواجهة الرهن بمجرد انعقاد الرهن	(٤٣)
	✗	إذا حل اجل الدين ولم يفي المدين الرهن بدينه فإنه يجوز للدائن المرتهن تملك العقار المرهون	(٤٤)
✓		مسئولية الكفيل العيني تنحصر علي العقار الذي رهنه	(٤٥)
	✗	يجوز للدائن المرتهن ان ينفذ علي اموال الكفيل الاخري غير العقار المرهون	(٤٦)
✓		عقد الرهن الرسمي ليس له وجود بالنسبة الي الغير الا من يوم قيده	(٤٧)
✓		يسقط القيد اذ لم يحدد خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه	(٤٨)
✓		عقد الكفالة ينشأ نتيجة وجود علاقة مديونية تقوم بين الدائن والمدين	(٤٩)
✓		الكفالة هي عقد بين الكفيل والدائن	(٥٠)
✓		الكفالة تتم بمجرد توافق ارادتي الدائن والكفيل	(٥١)
✓		الكفيل يتعهد للدائن بأن يفي بالالتزام اذا لم يفي به المدين نفسه	(٥٢)
	✗	المدين طرفا في عقد الكفالة	(٥٣)
✓		لا تثبت الكفالة الا بالكتابة	(٥٤)
✓		عقد الكفالة لا ينعقد الا بتبادل وتطابق ارادتي كل من الكفيل والدائن	(٥٥)
✓		اذا كان احد الطرفين غير مميز فإن الكفالة تقع باطله بطلانا مطلقا	(٥٦)
	✗	يكفي وجود الرضا في الكفالة لكي ترتب اثارها القانونية	(٥٧)
✓		عقد الكفالة بالنسبة للكفيل عقد بيع	(٥٨)
✓		تعتبر الكفالة بالنسبة للدائن عملا نافعا نفعا محضا	(٥٩)
	✗	الالتزام الطبيعي يتوافر فيه عنصري المديونية والمسئولية	(٦٠)
✓		الالتزام الطبيعي يتوافر فيه عنصر المديونية فقط	(٦١)
	✗	يتصور كفالة الدين المتقدم	(٦٢)
✓		التزام الكفيل يدور مع الالتزام الاصيلي صحة وبطلانا ووجودا او عدما	(٦٣)
✓		تجوز كفالة الكفيل	(٦٤)
✓		يجوز لكفيل الكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكافة الدفوع المتعلقة ببطلان وانتضاء الكفالة الاصلية	(٦٥)
✓		اذا اتفق الدائن والمدين او صدر حكم قضائي بمد اجل الالتزام الاصيلي فإن الكفيل يستفيد من مد الاجل	(٦٦)

✓	يستطيع الكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل ما يستطيع المدين الاصلي ان يدفع به مطالبته	(٦٧)
✓	يمكن للكفيل ان يدفع مطالبة الدائن ببطالان عقد الكفالة في حالة تخلف اي ركن من اركان انعقاده	(٦٨)
✓	التضامن يؤدي الي حرمان الكفيل من التمسك بالدفع بالتجريد	(٦٩)
✓	لا يجوز للدائن ان ينفذ علي اموال الكفيل الا بعد تجريده للمدين من امواله	(٧٠)
✗	الدفع بالتجريد يتعلق بالنظام العام	(٧١)
✓	يحق للكفيل الرجوع علي المدين بالدعوي الشخصية بما وفاه من دين للدائن	(٧٢)
✓	اذا لم يوفي الكفيل الا بعد الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفي الدائن كل حقه من المدين	(٧٣)
✓	عندما يحل الكفيل محل الدائن في حقه قبل المدين يجب ان يكون حق الدائن لا زال قائما وقت الوفاء حتي يستطيع الكفيل الموفي ان يرجع به	(٧٤)
✓	يرجع الكفيل بحق الدائن بما يلحق هذا الحق من توابع	(٧٥)
✓	يحل الكفيل محل الدائن في حقه بما يضمنه من تأمينات سواء كانت تأمينات شخصية او عينية	(٧٦)
✓	اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامين فيما بينهم قسم الدين عليهم	(٧٧)
✓	انقضاء الالتزام الاصلي يستتبع انقضاء التزام الكفيل بصفة اصلية او تبعية	(٧٨)
✓	قد ينقضي التزام الكفيل باتحاد الذمة دون ان ينقضي التزام المدين المكفول	(٧٩)
✓	اذا ابرأ الدائن الكفيل من الكفالة برئت ذمة الكفيل دون ان ينقضي الالتزام المكفول	(٨٠)
✗	يجوز للدائن ان يبرأ ذمة المدين الاصلي دون ان يبرأ ذمة الكفيل	(٨١)
✗	اذا ابرأ الدائن احد الكفلاء المتعديين يستتبع ذلك ابراء باقي الكفلاء	(٨٢)
✓	تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة اشهر من اذار الكفيل للدائن	(٨٣)
✗	اذا قام شخص من الغير بالوفاء بالدين للدائن فإن ذمة المدين وذمة الكفيل تبرأ من الدين	(٨٤)
✓	اذا قبل الدائن ان يستوفي في مقابل الدين شيئا اخر يبرأ ذمة الكفيل	(٨٥)
✓	تبرأ ذمة الكفيل نهائيا لانقضاء الدين الاصلي عن طريق التجديد	(٨٦)
✓	اذا انقضي التزام المدين بالتجديد فإن الدين المكفول ينقضي وتنقضي معه تأميناته	(٨٧)
✓	اذا كان للدين كفيل ثم استحال تنفيذ الدين بسبب اجنبي لا يد للمدين فيه فإن محل الالتزام يتحول الي تعويض	(٨٨)
✓	اذا انقضي الدين المكفول بالتقادم انقضت بانقضائه الكفالة	(٨٩)
✗	يجوز للمحكمة ان تقضي التقادم من تلقاء نفسها	(٩٠)
✓	يزول التزام المدين بفسخ العقد	(٩١)
✓	تعتبر جميع اموال المدين ضامنة لحقوق دائنة	(٩٢)
✗	اذا امتنع المدين او تاخر بالوفاء بالدين للدائن فلا يجوز للدائن التنفيذ الجبري علي اموال المدين	(٩٣)

×	الضمان العام ينصب علي مال معين بالذات من اموال المدين	(٩٤)
✓	يعتبر الضمان العام خطريهدد الدائن العادي	(٩٥)
×	الدعوي الغير مباشرة هي الدعوي التي يرفعها الدائن علي مدينة للمطالبة بحقوقه	(٩٦)
×	يعتبر الضمان العام من افضل الطرق فعالية في المحافظة علي حقوق الدائن	(٩٧)
✓	التأمينات الخاصة توفر الطمأنينة للدائن وتجعله في مأمن من اعسار المدين	(٩٨)
×	اذا تصرف المدين في اموال التأمينات العينية لا يظل المال مثقلا بالتأمين	(٩٩)
✓	يلتزم الكفيل بالوفاء بالدين اذا لم يلتزم به المدين الاصلي	(١٠٠)
×	تعتبر التأمينات الشخصية افضل من التأمينات العينية	(١٠١)
×	يعتبر الرهن الرسمي هو ضمان للدائن وحقا عينا علي عقاريكون بتخلي الرهن عن حيازة العقار المثقل بالضمان	(١٠٢)
×	يترتب علي الرهن الرسمي انتقال حيازة العقار المرهون الي الدائن	(١٠٣)
✓	يستطيع الراهن الانتفاع بالعقار المرهون رهنا رسميا	(١٠٤)
✓	يوفق الرهن الرسمي بين مصالح المدين الراهن والدائن المرتهن	(١٠٥)
×	لا يستطيع الدائن رهن العقار للدائنين اخرين او بيعه لشخص اخر	(١٠٦)
×	الرهن يخرج المال المرهون من ذمة الراهن	(١٠٧)
✓	لن يستطيع الدائنين العاديين ان يستوفوا حقوقهم من العقار المرهون الا بعد ان يستوفي الدائن المرتهن حقه	(١٠٨)
×	الرهن الرسمي هو حق عيني تبعية قابل للتجزئة	(١٠٩)
✓	الحق العيني لا يخرج به في مواجهة الغير الا اذا تم شهره بطريق القيد	(١١٠)
×	الراهن يرضخ عقاره ولا يرضخ حقا عينا علي العقار	(١١١)
×	الرهن الرسمي يوجد مستقلا بذاته	(١١٢)
✓	توجد رابطة تبعية بين الرهن والحق الذي انشئ هذا الرهن لضمان الوفاء به	(١١٣)
×	ينفصل الرهن عن الدين المضمون	(١١٤)
✓	الرهن الرسمي حق عقاري لا يرد الا علي العقارات	(١١٥)
✓	يجوز رهن بعض المنقولات رهنا رسميا	(١١٦)
×	عدم قابلية الرهن للتجزئة تنصرف الي العقار المرهون فقط دون الدين المضمون	(١١٧)
×	تجزئة العقار المرهون تؤدي الي تجزئة الرهن	(١١٨)
✓	اذا باع الراهن جزء من العقار المرهون يجوز للدائن ان ينفذ علي الجزء الذي انتقلت ملكيته للمشتري	(١١٩)
✓	يعتبر عقد الرهن من العقود الشكلية	(١٢٠)

❌	لا يجوز ان يكون الراهن شخصا اخر غير المدين	(١٢١)
✅	الكفيل العيني يخضع لاحكام الكفالة والرهن معا	(١٢٢)
❌	يجوز ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وغير اهلا للتصرف فيه	(١٢٣)
✅	يجب ان يكون المدين الراهن والدائن المرتهن اهلا لمباشرة الرهن الرسمي	(١٢٤)
✅	يعتبر الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن عملا من اعمال التصرف الدائرة بين النفع والضرر	(١٢٥)
✅	اذا كان الراهن شخصا اخر غير المدين فإن الرهن الصادر منه يعتبر من الاعمال الضارة ضررا محضا	(١٢٦)
❌	يعتبر الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن من التصرفات الضارة	(١٢٧)
✅	لا يلزم توافر اهلية التصرف لدى الدائن المرتهن	(١٢٨)
✅	يجوز ان يكون الدين المضمون معلقا علي شرط مستقبلي او احتمالي	(١٢٩)
❌	لا يقع باطلا رهن المال مستقبلا	(١٣٠)
✅	يجب ان يكون العقار المرهون يصح التعامل به وبيعه في المزاد العلني	(١٣١)
✅	اذا لم يعين الرهن تعيينا دقيقا فان الرهن يكون قابلا للإبطال	(١٣٢)
❌	يجوز ان يكون الراهن كفيلا عينيا غير مالك للعقار المرهون	(١٣٣)
❌	الرهن الصادر من النائب عن مالك العقار يعتبر صحيحا حتي لو تجاوز حدود نيابية	(١٣٤)
❌	اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فان عقد الرهن يصبح صحيحا	(١٣٥)
✅	اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ولكن اقره المالك الحقيقي بورقة رسمية فانه يعد صحيحا	(١٣٦)
❌	رهن ملك الغير يقع قابلا للإبطال لمصلحة الراهن	(١٣٧)
❌	يجوز للمحكمة ان تبطل عقد رهن ملك الغير من تلقاء نفسها	(١٣٨)
❌	يحق للدائن المرتهن طلب ابطال العقد اذا اقر عقد الرهن المالك الحقيقي	(١٣٩)
✅	لا ينفذ رهن ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي الا اذا اقره	(١٤٠)
✅	لا يكفي لبرام عقد الرهن الرسمي توافر الشروط الموضوعية بل يلزم توافر الشروط الشكلية	(١٤١)
❌	لا يشترط ان ينعقد الرهن الرسمي بورقة رسمية	(١٤٢)
❌	يكفي لانعقاد عقد الرهن الرسمي تراضي الطرفان	(١٤٣)
✅	في حالة عدم وفاء المدين عند حلول الاجل تعتبر الرسمية سند قابل للتنفيذ	(١٤٤)
✅	تعتبر الرسمية ركن في عقد الرهن لا ينعقد العقد بدونها	(١٤٥)
✅	اذا تخلف شرط الرسمية في عقد الرهن يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا	(١٤٦)
❌	يعتبر عقد الرهن الرسمي من العقود الملزمة للجانبين	(١٤٧)
❌	عقد الرهن الرسمي يسلب حقوق المدين الراهن علي العقار المرهون	(١٤٨)
✅	ينشأ حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن بمجرد انعقاد العقد	(١٤٩)
✅	يلتزم الراهن بضمان التعرض الشخصي وضمان التعرض الصادر من الغير	(١٥٠)

✓	إذا قام الراهن بشهر الحقوق التي رتبها علي العقار المرهون قبل ان يقيد الدائن المرتهن حقه فتعتبر نافذة في مواجهة الدائن	(١٥١)
✓	قيام الراهن برهن العقار مرة اخري لدائن مرتهن اخر يقوم بقيد رهنة قبل الدائن المرتهن الاول بقيد رهنة يعتبر هذا الرهن صحيحا	(١٥٢)
✓	يلتزم الراهن بضمان التعرض القانوني الصادر من الغير	(١٥٣)
✓	التعرض المادي الصادر من الغير يلتزم الدائن المرتهن بدفعه	(١٥٤)
✗	إذا كان هلاك العقار يرجع لسبب اجنبي واختار المدين تأمينا كافيا عوض حق التأمين الذي هلك فيجوز للدائن رفضه	(١٥٥)
✓	إذا تسبب الغير في هلاك العقار المرهون فانه يلتزم بدفع تعويض لمالك العقار المرهون	(١٥٦)
✗	إذا قامت الدولة بنزع عقار مرهون من الراهن من اجل المنفعة العامة فالدائن المرتهن يرجع علي الدولة للمطالبة بحقه	(١٥٧)
✗	نفقات عقد الرهن تكون علي المدين الراهن دائما	(١٥٨)
✗	يترتب علي الرهن الرسمي انتقال حيازة العقار المرهون من الراهن الي الدائن المرتهن	(١٥٩)
✗	الرهن يقيد حرية الراهن في التصرف في العقار المرهون	(١٦٠)
✓	يحق للراهن التصرف في العقار المرهون كليا او جزئيا	(١٦١)
✗	الراهن في الرهن الرسمي يمكن تجريداه من الملكية او الحيازة	(١٦٢)
✓	التصرفات القانونية الصادرة من الراهن قبل قيد الرهن تكون نافذة في مواجهة الدائن	(١٦٣)
✗	يجوز ان يتفق الدائن المرتهن والمدين علي انه اذا حل اجل الوفاء بالمدين ولم يتم الوفاء به ان يتهلك الدائن العقار المرهون مقابل الدين	(١٦٤)
✗	يجوز للدائن المرتهن ان يضمن علي الاموال الاخرى لكفيل العيني غير العقار المرهون	(١٦٥)
✗	لا يجوز للدائن ان يرجع بالباقي علي المدين الاصيل اذا لم يستوف حقه كاملا من الكفيل العيني	(١٦٦)
✗	يجوز اتفاق الدائن المرتهن والمدين الراهن علي شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء	(١٦٧)
✗	يجوز اتفاق الدائن المرتهن مع المدين الراهن علي انه عند حلول الاجل ولم يقم المدين بالوفاء ببيع العقار دون اتباع الاجراءات القضائية او البيع بالطرق الودية	(١٦٨)
✓	لا يكون عقد الرهن الرسمي نافذا في مواجهة الغير الا اذا تم قيده	(١٦٩)
✓	يجوز اجراء قيد الرهن في اي وقت بعد انعقاده	(١٧٠)
✓	عند التزاحم بين الدائنين المرتهنين فانه يتقدم من كان قيده اسبق	(١٧١)
✗	لا يشترط ان يكون القيد بمكتب الشهر العقاري الذي يقع دائرته في العقار المرهون	(١٧٢)
✗	لا يلتزم تجديد القيد عند سقوطه	(١٧٣)
✗	يسقط القيد اذا لم يسجل خلال خمسة سنوات	(١٧٤)

✓		إذا استمر الرهن بعد تجديد القيد يجب إعادة تجديد القيد مرة أخرى	١٧٥
	✗	انقضاء الدين أو زوال الرهن فإنه يلزم إجراء التجديد	١٧٦
	✗	عقد الكفالة ينشأ نتيجة وجود علاقة مديونية بين الدائن والكفيل	١٧٧
✓		يلتزم الكفيل أن يفي بالدين إذا لم يفي به المدين نفسه	١٧٨
	✗	انحصار الكفالة في كفالة الالتزام باعطاء مبلغ نقدي	١٧٩
	✗	الكفالة تتم بمجرد توافق ارادتي الكفيل والمدين	١٨٠
✓		الكفالة تتم دون حاجة لرضا المدين	١٨١
✓		جواز كفالة المدين بغير علمه رغم معارضته	١٨٢
	✗	لا يشترط توافر لدي الكفيل اهلية التبرع	١٨٣
✓		لا يجوز اثبات الكفالة بغير الكتابة	١٨٤
✓		الاثبات بالكتابة ضروري بين الدائن والكفيل	١٨٥
✓		يجوز اثبات الكفالة بالبينة والقرائن	١٨٦
✓		يعتبر عقد الكفالة من العقود الملزمة لجانب واحد وهو الكفيل	١٨٧
	✗	لا يعتبر عقد الكفالة من عقود التبرع	١٨٨
	✗	الكفالة عقد رضائي ينعقد بمجرد التراضي ما بين الكفيل والمدين	١٨٩
✓		الكفالة عقد ضمان شخصي	١٩٠
	✗	عقد الكفالة ينعقد بالإرادة المفردة للكفيل وحده	١٩١
✓		اشتراط الكفيل مقابل الكفالة ينفي عنها صفة الكفالة	١٩٢
	✗	يجوز للدائن أن يرجع علي الكفيل وحده للمطالبة بالدين	١٩٣
✓		لا يجوز للدائن أن يطلب علي اموال الكفيل قبل ان ينفذ علي اموال المدين	١٩٤
✓		التزام الكفيل التزام تابع يتبع الالتزام الاصيل من حيث الوجود والصحة والانقضاء	١٩٥
✓		يكون التزام الكفيل باطلا اذا كان الالتزام المكفول باطل	١٩٦
	✗	لا تجوز الكفالة في الدين الشرطي	١٩٧
✓		يمكن للكفيل ان يحتج بجميع الدفوع التي احتج بها المدين	١٩٨
✓		إذا كان الكفيل أو المدين غير مميز فإن الكفالة تقع باطلة بطلانا مطلقا	١٩٩
	✗	لا يجوز ان يكون التزام الكفيل محلا لكفالة أخرى	٢٠٠
✓		إذا لم يكن التزام المكفول موجودا فإن محل الكفالة يكون مستحيلا	٢٠١
	✗	لا يجوز رجوع الكفيل في الدين المستقبلي قبل نشوء الدين المكفول إذا لم يكن قد حدد مدة معينة لكفالته	٢٠٢
✓		الالتزام الطبيعي ينقصه عنصر المسؤولية	٢٠٣
	✗	يجوز كفالة الدين المتقادم	٢٠٤

✗	يجوز للدائن ان يرجع علي كفيل الكفيل قبل رجوعه علي الكفيل	٢٠٥
✗	يجوز للدائن ان ينفذ علي اموال الكفيل قبل التنفيذ علي التأمين العيني	٢٠٦
✓	عند عدم الاتفاق علي تحديد اجل التزام الكفيل يحل الاجل بالنسبة اليه بحلول اجل الدين الاصلي	٢٠٧
✓	يحق للكفيل ان يتمسك بجميع الدفوع التي يستطيع المدين التمسك بها في مواجهة الدائن	٢٠٨
✗	يجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد	٢٠٩
✗	التضامن الذي يحرم الكفيل من التمسك بالدفع بالتجريد هو التضامن الكفيل مع غيره من الكفلاء	٢١٠
✓	لا عبء بالاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي المصرية او كانت اموالا متنازعا	٢١١
✗	اذا كانت الاموال التي يرشد منها الكفيل لا تكفي لسداد الدين كله فانه يجوز التمسك بالدفع بالتجريد	٢١٢
✓	لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد	٢١٣
✓	اذا لم يحصل الدائن علي حقه كاملا من الاموال التي نفذ عليها بسبب عدم كفايتها في هذه الحالة تبرأ ذمة الكفيل بمقدار ما استوفي حقه من اموال المدين	٢١٤
✓	اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين جاز للدائن ان ينفذ علي امواله قبل التنفيذ علي التأمين العيني	٢١٥
✗	يجوز للمحكمة ان تحكم بالدفع بالتجريد من تلقاء نفسها	٢١٦
✓	كفالة القاصر بالنسبة الي دين علي شخص اخر تكون باطلة في حالة اذا كانت الكفالة ترعا دون مقابل	٢١٧
✗	يترب علي عدم ملكية الرهن للعقار المرهون بطلان الرهن بطلانا مطلقا	٢١٨
✗	رهن ملك الغير يقع باطلا بطلانا مطلقا فيما بين المتعاقدين	٢١٩
✗	لا يستفيد الكفيل العيني في الرهن بأوجه الدفع التي يجوز للمدين الرهن التمسك بها	٢٢٠
✗	الدين المضمون بالرهن الرسمي يجب ان يكون دفع مبلغ من النقود	٢٢١
✗	لا يشترط تعيين محل ومصدر الدين المضمون في عقد الرهن	٢٢٢
✗	ينشئ حق الرهن الرسمي عن طريق التوثيق أو الأحكام القضائية أو محاضر الصلح	٢٢٣
✗	الرسمية إجراء قصد منه حماية الدائن المرتهن فقط	٢٢٤
✓	الرهن الرسمي من العقود الشكلية حيث لا يكفي لانعقاده أن يتراضي الطرفان عليه	٢٢٥
✓	يضمن الرهن هلاك أو تلف الشئ المرهون سواء كان ذلك راجعاً إلي خطأ الرهن أم إلي القوة القاهرة	٢٢٦
✗	للرهن سلطة التصرف في العقار المرهون رهناً رسمياً بدون اي قيد	٢٢٧
✗	يجوز تعهد الرهن للدائن المرتهن بألا يتصرف في العقار المرهون بعد قيد الرهن الرسمي	٢٢٨

✓	يكون باطلاً تعهد الراهن للدائن المرتهن بألا يتصرف في العقار المرهون بعد قيد الرهن	٢٢٩
✗	للاهن سلطة إيجار العقار المرهون رهناً رسمياً بشرط ألا تزيد مدة الإيجار عن ثلاثة سنوات	٢٣٠
✓	الرهن الرسمي يتبع الحق المضمون به وجوداً وعدماً وصحة وبطلان	٢٣١
✗	لا يثور الدفع بالتجريد إلا بعد إنتهاء الدائن من إجراءات التنفيذ علي أموال الكفيل	٢٣٢
✗	يجوز الإتفاق بين المدين والكفيل علي ان يكون اجل التزام الكفيل قبل اجل الالتزام الأصلي	٢٣٣
✗	إذا وافق الدائن علي مد اجل الإلتزام الأصلي فإن أجل مطالبة الكفيل لا تمتد للأجل الجديد	٢٣٤
✗	تسجيل اجل الوفاء بالإلتزام الأصلي يجعل اجل مطالبة الكفيل يمتد تبعاً للأجل الجديد	٢٣٥
✓	إذا كان الدائن بيده سند تنفيذي فلا حاجة إلي رفع دعوي علي المدين للرجوع علي الكفيل	٢٣٦
✗	لا يجوز للكفيل ان يتنازل عن حقه في ان يرجع الدائن علي المدين قبل رجوعه عليه	٢٣٧
✓	تجوز كفالة الكفيل	٢٣٨
✓	يجوز أن يتنازل الكفيل عن حقه في التمسك بالدفع بتجريد المدين	٢٣٩
✗	الدفع بالتجريد من الدفع المتعلقة بالنظام العام	٢٤٠
✓	يلتزم الكفيل بدفع فوائد الإلتزام الأصلي	٢٤١
✗	إذا تعدد الكفلاء يجوز للدائن مطالبة أحدهم بالوفاء بالدين كله	٢٤٢
✓	يستطيع الكفيل ان يدفع مطالبة الدائن له بدفع مستمدة من عقد الكفالة	٢٤٣
✓	التزام الكفيل بالضمان هو التزام تابع للإلتزام الأصلي	٢٤٤
✓	يعتبر الرهن الرسمي بالصلحية للدائن المرتهن من التصرفات النافعة نفعا محضاً	٢٤٥
✓	يجوز في بعض الحالات الاستثنائية رهن بعض المقتولات رهناً رسمياً	٢٤٦
✓	لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يتمسك بالدفع بالتجريد في مواجهة الدائن	٢٤٧
✗	تنعقد الكفالة بتلاقي ارادة الكفيل والمدين	٢٤٨
✗	يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تتمسك بالدفع بالتجريد في مواجهة الدائن	٢٤٩
✓	لا يجوز للدائن ان يرجع علي كفيل الكفيل قبل رجوعه علي الكفيل الا اذا كان الكفيل متضامناً مع الكفيل	٢٥٠
✓	إذا تسبب المدين الراهن بخطئة في هلاك العقار المرهون فيكون له الخيار بين ان يقدم له تأميناً كافياً او ن يوفي الدين فوراً قبل حلول الاجل	٢٥١

✓	يجوز للمدين الراهن ان يبيع العقار المرهون بعد الرهن	٢٥٢
✓	يجوز للمدين الراهن القيام بالتصرفات المادية التي تزيد من قيمة العقار المرهون	٢٥٣
✓	يكفي اصدار الدائن للمدين المطالبة بالوفاء بالدين حتي يستطيع الاول استعمال حقه في الرجوع علي الكفيل	٢٥٤
✓	يجوز للدائن المرتهن المتقدم في المرتبة ان يتنازل عن مرتبة رهنه في استيفاء الدين الي دائن مرتهن متأخر عنه في المرتبة	٢٥٥
✓	يلزم اجراء القيد في خلال مدة عشر سنوات من جانب الدائن المرتهن حتي يكون الرهن نافذا في حق الغير	٢٥٦
✓	الكفالة هي عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يفي به المدين نفسه	٢٥٧
✗	يجوز للدائن المرتهن ان يمتلك العقار المرهون اذا لم يستوفي الدين من المدين عند حلول الاجل	٢٥٨
✓	يجوز ان يكون الراهن شخصا اخر غير المدين يقوم برهن ماله ضمانا لدين علي غيره	٢٥٩
✗	يقع الضمان العام علي مال معين بالذات من مال المدين	٢٦٠
✗	ترجع الحكمة من اشتراط الرسمية في الرهن الرسمي هو توفير الحماية للمدين الراهن فقط دون الدائن المرتهن	٢٦١

ثانياً: اختر الاجابة الصحيحة:

السؤال	م
١-.... هي الدعوي التي يقوم برفعها الدائن علي مدين مدينه للمطالبة بحقوق هذا الاخير ان هو تقاعس عن المطالبة بها	-١
الدعوي المباشرة (A) الدعوي غير المباشرة (B) الدعوي البوليصة (C)	
٢-..... تهدف لتوفير الطمأنينة للدائن الي انه سيكون في مركز قانوني ممتاز يجعله في مأمن من اعسار المدين او مزاحمة الدائنين له	-٢
الضمان العام (A) التأمينات الخاصة (B) غير ذلك (C)	
٣-..... من الحقوق العينية التي يكون مصدرها الاتفاق	-٣
الرهن الرسمي (A) حق الامتياز (B) حق الاختصاص (C)	

.....من الحقوق العينية التي يكون مصدرها القانون	-٤
Ⓐ الرهن الرسمي Ⓑ الرهن الحيازي Ⓒ حق الامتياز Ⓓ	
هو الحق العيني الذي ترتب للدائن ضماناً لوفاء دينه	-٥
Ⓐ الرهن الرسمي Ⓑ حق الامتياز Ⓒ الرهن الحيازي Ⓓ	
الرهن الرسمي	-٦
Ⓐ حق عيني اصلي Ⓑ حق عيني تبعي Ⓒ حق قابل للتجزئة Ⓓ	
الرهن الرسمي	-٧
Ⓐ حق عيني تبعي Ⓑ حق غير قابل للتجزئة Ⓒ حق عقاري Ⓓ جميع ماسبق	
يرد علي كل من العقار والمنقول	-٨
Ⓐ الرهن الرسمي Ⓑ الرهن الحيازي Ⓒ غير ذلك Ⓓ	
يرتب عقد الرهن بين الراهن والدائن المرتهن في رهن ملك الغير	-٩
Ⓐ اثار شخصية Ⓑ اثار عينية Ⓒ الاثنان معا Ⓓ	
يعتبر عقد الرهن الرسمي من العقود	-١٠
Ⓐ الملزمة لجانب واحد Ⓑ الملزمة للجانبين Ⓒ غير ذلك Ⓓ	
يترفع العقار الرهن من يد الراهن	-١١
Ⓐ الرهن الرسمي Ⓑ الرهن الحيازي Ⓒ غير ذلك Ⓓ	
هو الطريق المقرر لشهر الحقوق العينية الاصلية	-١٢
Ⓐ التسجيل Ⓑ القيد Ⓒ الاثنان معا Ⓓ	
يكون بحفظ اصل المحرر الواجب تسجيله واثبات كافة محتوياته في دفتر الشهر	-١٣
Ⓐ القيد Ⓑ التسجيل Ⓒ المحو Ⓓ	
يتم عن طريق عمل ملخص للمحرر واثبات البيانات الجوهرية فقط في دفتر الشهر	-١٤
Ⓐ القيد Ⓑ التسجيل Ⓒ محو القيد Ⓓ	
عقد الكفالة ينشأ نتيجة وجود علاقة مديونية بين	-١٥
Ⓐ الدائن والكفيل Ⓑ الدائن والمدين Ⓒ الكفيل والمدين Ⓓ	

١٦-	عقد الكفالة عقد بين الدائن والمدين (A) الدائن والكفيل (B) المدين والكفيل (C)
١٧-	لقد عني المشرع في تعريف الكفالة بابرار الطابع الذي يعتبر السمة المشتركة للتأمينات الشخصية والعينية لالتزام الكفيل العيني (A) التبقي (B) الرسمي (C)
١٨-	الاثبات بالكتابة ضروري بين الكفيل والدائن (A) الكفيل والمدين (B) الدائن والمدين (C)
١٩-	يجوز الاثبات بالبينة والقرائن بين الكفيل والمدين (A) الكفيل والدائن (B) الدائن والمدين (C)
٢٠-	عقد الكفالة عقد ملزم لجانب واحد هو ... الدائن (A) المدين (B) الكفيل (C)
٢١-	كفالة القاصر بالنسبة الي دين علي شخص اخر اذا كانت الكفالة تبرعاً بدون مقابل صحيحة (A) باطلة (B) غير ذلك (C)
٢٢-	تعتبر الكفالة بالنسبة للدائن ... طالما كانت الكفالة دون مقابل عمالاً نافعاً نفعاً محضاً (A) من الاعمال الدائرة بين النفع والضرر (B) غير ذلك (C)
٢٣-	اذا كانت الكفالة بمقابل حينئذ تكون الكفالة من الاعمال الدائرة بين النفع والضرر (A) عملاً نافعاً نفعاً محضاً (B) غير ذلك (C)
٢٤-	ممنوع عيوب المدين في الاكراه (A) الاستغلال (B) الغلط (C) جميع ما سبق (D)
٢٥-	يرجع الكفيل علي المدين علي اساس لمطالبته بالمدين الذي وفاه دعوي الحلول (A) دعوي الكفالة (B) غير ذلك (C)
٢٦-	 هو كل ما دفعه الكفيل الي الدائن لبراء ذمة المدين اصل الدين (A) المصروفات (B) كل ما سبق (C)
٢٧-	 هي كل المبالغ التي انفقها الكفيل في تنفيذ عقد الكفالة اصل الدين (A) المصروفات (B) غير ذلك (C)

..... هي الدعوي التي يوفي فيها الكفيل بالدين كاملاً لمصلحة الدائن حتي يمكنه الرجوع علي المدين	-٢٨
A) دعوي الحلول B) الدعوي الشخصية C) دعوي الكفالة	
.... هي الدعوي التي يكفي فيها ان يوفي الكفيل بجزء من الدين لمصلحة الدائن حتي يستطيع ان يرجع بالدعوي علي المدين	-٢٩
A) دعوي الحلول B) دعوي الكفالة C) الدعوي الشخصية	
يرجع الكفيل الذي وفي بالدين علي الكفلاء الاخرين	-٣٠
A) بدعوي الاثراء بلا سبب B) بدعوي الحلول C) الاثنين معاً	
..... هي الدعوي التي يقوم برفعها الدائن علي مدينة للمطالبة بحقوقه	-٣١
A) الدعوي المباشرة B) الدعوي الغير مباشرة C) دعوي عدم نفاذ التصرف	
..... هي الدعوي التي يرمي من خلالها الدائن الي عدم نفاذ تصرفات المدين في حقه	-٣٢
A) الدعوي الصورية B) الدعوي الغير مباشرة C) الدعوي البوليصة	
..... هي الدعوي التي يقيمها الدائن للطعن في تصرفات مدينة التي قد تنطوي علي خطر تهريب امواله	-٣٣
A) الدعوي الغير مباشرة B) الدعوي البوليصة C) الدعوي الصورية	
..... هي الدعوي التي يقوم برفعها الدائن علي مدين مدينة للمطالبة بحقوق هذا الاخير	-٣٤
A) الدعوي الغير مباشرة B) الدعوي الصورية C) الدعوي البوليصة	
..... هي تخصيص مال معين من جانب المدين لوفاء بحق الدائن عند حلول اجله	-٣٥
A) التأمينات العينية B) التأمينات الشخصية C) التأمينات العامة	
..... يقصد بها ايجاد شخص اخر غير المدين يستطيع الدائن ان يطالبه بذات الدين	-٣٦
A) التأمينات الشخصية B) التأمينات العينية C) الضمان العام	
..... عقد يكسب به الدائن علي عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا	-٣٧
A) الرهن الحيازي B) الرهن الرسمي C) غير ذلك	
..... هي الوسائل او الضمانات التي يمكن من خلالها ان يتفادي الشخص خطرا معيناً وتهدف لتوفير الحماية للأفراد من الاخطار الاجتماعية كالعجز والشيخوخة	-٣٨
A) التأمينات بمفهوما القانوني العام B) التأمينات بمفهوما القانوني الخاص C) غير ذلك	

الرهن الرسمي حق.....	-٣٩
Ⓐ حق عيني تبعي Ⓑ حق قابل للتجزئة Ⓒ كل ماسبق	
..... هو الرهن الذي يعقده الراهن باسمه ولحسابه علي عقار مملوك لغيره	-٤٠
Ⓐ الرهن الرسمي Ⓑ الرهن الحيازي Ⓒ رهن ملك الغير	
يزول حق الدائن المرتهن في طلب الابطال اذا.....	-٤١
Ⓐ اجازة صراحة او ضمنا Ⓑ اذا سقط بالتقادم Ⓒ كل ماسبق	
الحكمة من اشتراط الرسمية في عقد الرهن الرسمي.....	-٤٢
Ⓐ توفير حماية للدائن المرتهن Ⓑ توفير حماية للمدين الراهن Ⓒ الاثنان معا	
..... الاجراء الذي يسمح بنفاذ حق الرهن تجاة الغير	-٤٣
Ⓐ عقد الرهن Ⓑ القيد Ⓒ ملكية الراهن للعقار	
اذا تسبب الراهن بخطئة في هلاك العقار المرهون او تلفة كان للدائن الحق في.....	-٤٤
Ⓐ اقتضاء تامين كافيا Ⓑ استيفاء حقه فورا Ⓒ جميع ماسبق	
..... هو الطريق المقرر لشهر الحقوق العينية الاصلية	-٤٥
Ⓐ التسجيل Ⓑ القيد Ⓒ الاعلان	
..... هو الاجراء اللازم لشهر الحقوق العينية التبعية العقارية	-٤٦
Ⓐ القيد Ⓑ التسجيل Ⓒ غير ذلك	
.... عقد يكفل بمقتضىة شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذ لم يفي به المدين نفسه	-٤٧
Ⓐ عقد الرهن الرسمي Ⓑ عقد الرهن الحيازي Ⓒ عقد الكفالة	
تتمثل خصائص الرهن الرسمي في.....	-٤٨
Ⓐ حق عيني Ⓑ حق تبعي Ⓒ حق عقاري Ⓓ جميع ماسبق	
..... من الشروط الموضوعية العامة لعقد الرهن الرسمي	-٤٩
Ⓐ التراضي Ⓑ الاهلية Ⓒ الاثنان معا	
الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الرهن الرسمي	-٥٠
Ⓐ الدين المضمون بالرهن Ⓑ اهلية الدائن المرتهن Ⓒ جميع ماسبق	

٥١-	الرهن ينشأ علي..... عقارات (A) منقولات (B) عقارات وبعض من المنقولات (C)
٥٢-	من شروط رهن العقار (A) لا يجوز ان يرد الرهن الاعلي عقار (B) يصح التعامل به وبيعه بالمزاد (C) ان يتم تعيين العقار تعيينا دقيقا (D) جميع ما سبق
٥٣-	يقع رهن الاموال المستقبلية (A) صحيحا (B) قابلا للابطال (C) باطلا بطلانا مطلقا
٥٤-	عقد الرهن الرسمي عقد..... (A) شكلي (B) موضوعي (C) الاثنان معا
٥٥-	اذا تخلف ركن الرسمية في عقد الرهن يكون العقد (A) قابلا للابطال (B) باطلا بطلانا مطلقا (C) صحيحا
٥٦-	اذا امتنع المدين او تاخر بالوفاء بالدين للدائن فيجوز للدائن (A) التنفيذ الجبري علي اموال المدين (B) عدم التنفيذ الجبري (C) غير ذلك
٥٧-	 يلتزم بالوفاء بالدين اذا لم يلزم به المدين الاصلي (A) مدين المدين (B) الكفيل (C) المدين
٥٨-	نفقات عقد الرهن تكون علي .. (A) الدائن المرتهن (B) المدين الراهن (C) الكفيل العيني
٥٩-	يجوز اثبات الكفالة ب..... (A) الكتابة (B) البينة والقرائن (C) جميع ما سبق
٦٠-	عقد الكفالة من العقود..... (A) الملزمة لجانب واحد (B) الملزمة لجانبين (C) غير ذلك
٦١-	يلتزم الراهن ان يضمن للدائن..... (A) عدم التعرض الشخصي فقط (B) عدم التعرض القانوني والمادي (C) جميع ما سبق
٦٢-	يعتبر الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن من التصرفات (A) النافعة نفعا محضا (B) الضارة ضررا محضا (C) الدائرة بين النفع والضرر

٦٣-	يعتبر الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الرهن من التصرفات (A) النافعة نفعاً محضاً (B) الضارة ضرراً محضاً (C) الدائرة بين النفع والضرر
٦٤-	يشترط ان يكون المال المرهون موجوداً (A) قبل ابرام الرهن (B) بعد ابرام الرهن (C) وقت ابرام الرهن
٦٥-	ترجع العلة من ضرورة ان يكون المال المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني (A) يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن (B) تحقيق النتيجة المباشرة للرهن (C) كل ما سبق
٦٦-	الرهن الرسمي لا ينزع العقار المرهون من يد (A) الراهن (B) المرتهن (C) الكفيل
٦٧-	تتقيد سلطة الراهن في استعمال العقار المرهون بمبدأ (A) عدم الاضرار بحقوق الدائن المرتهن (B) ضمان الكفالة (C) قيد الرهن
٦٨-	عقد الرهن الرسمي ليس له وجود بالنسبة الي الغير الا من يوم (A) شهره (B) قيده (C) تسجيله
٦٩-	اتفاق الدائن مع المدين اذا حل اجل الدين ولم يوفي الاخير به يمكن بيع العقار دون اتباع الاجراءات (A) شرط تملك العقار (B) شرط الطريق المهد (C) شرط الاسد
٧٠-	الاتفاق بين الدائن والمدين علي شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء (A) يبطل الشرط والرهن (B) يصح الشرط ويبطل الرهن (C) يبطل الشرط ويصح الرهن
٧١-	القيد هو الوسيلة التي نظمها المشرع لشهر التصرفات المتعلقة بالحقوق (A) العينية الاصلية (B) الشخصية (C) العينية التبعية
٧٢-	القيد يجب ان يكون بمكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته (A) موطن الراهن (B) موطن المرتهن (C) العقار المرهون

٧٣-	يلزم حتي يظل القيد مفعوله سارياً ان يقوم ذو الشأن بتجديده قبل مضي سنوات من حصوله (A) خمس (B) عشر (C) سبعة
٧٤-	تقوم علي اساس فكرة تخصيص مال معين من اموال المدين لضمان حق الدائن عند حلول اجله (A) التامينات الاجتماعية (B) الكفالة (C) التامينات العينية (D) عقد التامين
٧٥-	هي ايجاد شخص غير المدين يستطيع الدائن ان يطالبه بذات الدين (A) التامينات الشخصية (B) الحقوق العينية التبعية (C) التامينات الخاصة (D) الحقوق العينية الاصلية
٧٦-	هو الرهن الذي يصدر من شخص باسمه ولحسابه علي عقار مملوك لغيره (A) بيع ملك الغير (B) رهن ملك الغير (C) الرهن الرسمي (D) الرهن الحيازي
٧٧-	هي الدعوي التي يرفقها الدائن علي مدين مدينة للمطالبة بحقوق هذا الاخير في حالة تقاعسه عن المطالبة بها (A) الدعوي البوليصية (B) الدعوي غير الباشرة (C) الدعوي الصورية (D) جميع ماسبق
٧٨-	هو حق للكفيل بان يتمسك بعدم جواز التنفيذ علي امواله قبل التنفيذ علي اموال المدين الذي كفله (A) الدفع بالتقسيم (B) حق الرهن (C) حق الامتياز (D) الدفع بالتجريد
٧٩-	هو الاجراء الذي يسمح بنفاذ الرهن في حق الغير (A) التسجيل (B) القيد (C) محو القيد (D) الغاء المحو
٨٠-	يقع علي جميع اموال المدين الحاضرة او المستقبلية (A) التامينات الاجتماعية (B) الضمان العام (C) الضمان الخاص (D) عقد التامين
٨١-	هو شخص غير المدين يقوم برهن ماله ضمانا للوفاء بدين غيره. (A) الكفيل العيني (B) الحائز (C) الراهن (D) الدائن المرتهن

٨٢-	يمنح القانون للدائنين وسائل متعددة للمحافظة علي الضمان العام هي :..... A) الدعوي غير المباشرة B) الدعوي البوليصة C) دعوي الصورية D) جميع ما سبق
٨٣-	الرهن الرسمي حق..... A) قابل للتجزئة B) غير قابل للتجزئة C) حق عيني اصلي D) جميع ما سبق
٨٤-	 هو حق للكفيل بان يتمسك بعدم جواز التنفيذ علي امواله قبل التنفيذ علي اموال المدين الذي كفله A) الدفع بالتقسيم B) حق الرهن C) الدفع بالتجريد D) حق الامتياز
٨٥-	 من الحقوق العينية التبعية التي يكون مصدرها القضاء A) الرهن الرسمي B) الرهن الحيازي C) حق الامتياز D) حق الاختصاص
٨٦-	يتضمن انتقال الرهن الي الحق الذي يترتب علي هلاك العقار المرهون او تلفه ماييلي..... A) مبلغ التعويض B) مبلغ التأمين C) مقابل نزاع الملكية للمنفعة العامة D) جميع ما سبق

اختبار

م	السؤال
٠١	حق الملكية حق A) مطلق B) مقدس C) مقيدة للصالح العام D) كل ما سبق
٠٢	تنشأ حالة الشيوع A) بالاتفاق B) بالحياة C) بالاستيلاء D) كل ما سبق
٠٣	عقد الرهن الرسمي من العقود A) العينية B) الشكلية C) الاحتمالية D) جميع الاجابات صحيحة
٠٤	بمقتضاة يستطيع الدائن المرتهن ان ينفذ على العقار المرهون في اي يد انتقلت اليه ملكية هذا العقار A) في حق التقدم B) حق التتبع C) حق الحكر D) حق الملكية

٥٠	التراضي في عقد الرهن الرسمي يكون بين A الدائن المرتهن والكفيل B المدين الراهن والكفيل C الراهن والدائن المرتهن D جميع الاجابات صحيحة
٦٠	يوفق الرهن الرسمي بين مصالح A المدين الراهن والدائن المرتهن B المدين الراهن والكفيل C المدين الراهن وكفيل الكفيل D جميع الاجابات صحيحة
٧٠	يفترض وجود صاحب للحق "مالك" ويكون A شخص طبيعي B شخص معنوي C شخص طبيعي او شخص معنوي D لديه املاك
٨٠	يعتبر الرهن الرسمي بالنسبة الى المدين الراهن عملاً من الاعمال A النافعة نفعاً محضاً B الضارة ضرراً محضاً C الدائرة بين النفع والضرر D جميع الاجابات صحيحة
٩٠	يتميز حق الملكية بانه حق A جامع B مبدئ C مانع D كل ما سبق
١٠٠	يمنح حق الملكية لصاحبه على الشيء محل الحق سلطة A الاستغلال B الاستعمال C التصرف D كل ما سبق
١١٠	قيد المشرع مجازاً لشرط المانع من التصرف بنوعين من التصرفات هما A العقد والوصية B الهبة والوصية C العقد والتبرع D كل ما سبق
١٢٠	البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف هو بطلان A مطلق B نسبي C من نوع خاص D كل ما سبق غير صحيح
١٣٠	لشركاء الذين يملكون المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه A الاغلبية المطلقة B ثلاثة ارباع C نصف D كل ما سبق غير صحيح
١٤٠	قيام حق المرور رهن بوجود حالة عن الطريق العام A انفتاح B انحباس كلي فقط C انحباس كلي و جزئي D انحباس جزئي فقط

١٥	الرهن الرسمي لا ينشأ بحسب الأصل إلا على A عقار B منقول بحسب المال C منقول D جميع الاجابات صحيحة
١٦	يرد حق الملكية على A الاموال والاشياء B العقارات C المنقولات D كل ما سبق
١٧	يعتبر الرهن الرسمي بالنسبة إلى الدائن المرتهن عملاً من الاعمال A الضارة ضرراً محضاً B الدائرة بين النفع والضرر C النافعة نفعاً محضاً D جميع الإجابات صحيحة
١٨	هو سلطة تثبت للدائن بمقتضى عقد رسمي على عقار معين تخولة ان يستوفى حقه من ثمن العقار بالأولوية على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة في اي يد يكون A الرهن الرسمي B الكفالة C الرهن الحيازي D التامينات الشخصية
١٩	يمنع القانون الدائنين القيام ببعض الاجراءات التحفظية التي يستطيع من خلالها المحافظة على اموال الضمان العام مثل A دعوى الصورية B دعوى عدم تصاد التصرفات C الدعوى غير المباشرة D جميع الاجابات صحيحة
٢٠	يجوز ان يكون هو الرهن فى عقد الرهن الرسمي A الكفيل العيني B الحائز C الدائن الرهن D جميع الاجابات صحيحة

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

أولاً: بين مدى صحة او خطأ العبارات الآتية:

م	العبارة	✓	✗
٠١	التأمينات العينية هي تخصيص مال معين من جانب المدين للوفاء بحق الدائن عند حلول آجله	✓	
٠٢	لا يخول الحق العيني التبعي للدائن المرتهن بناء على الرهن الرسمي الاستثنائي بشيء من منافع العقار المرهون	✓	
٠٣	يعتبر حق الرهن الرسمي من الحقوق العينية التبعية ، لأنه لا يوجد مستقلاً بذاته ،	✓	

وإنما يكون تابعاً لالتزام أصلي يضمن الوفاء به

٠٤	الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر	✗
٠٥	يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين ، كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهنه لمصلحة المدين	✓
٠٦	يجوز على سبيل الاستثناء رهن بعض المنقولات كالسيارات وغيرها رهنه رسمياً	✗
٠٧	رهن ملك الغير هو الرهن الذي يعقده الراهن باسمه ولحسابه على عقار مملوك لغيره	✓
٠٨	يترتب على الرهن الرسمي انتقال حيازة العقار المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن	✗
٠٩	يوفق الرهن الرسمي بين مصالح المدين الراهن والكفيل	✗
٠١٠	المال المستقبل هو المال غير الموجود في ذاته وقت إبرام العقد وإن كان يحتمل وجوده في المستقبل	✓
٠١١	حق الملكية هو الحق الذي يمنح صاحبه وفي حدود القانون سلطة استعمال واستغلال والتصرف في الشئ محل الحق	✓
٠١٢	كل الأشياء تصلح أن يرد عليها حق الملكية الفردية	✓
٠١٣	حق الملكية حق جامع	✓
٠١٤	إستغلال الشئ المملوك يكون يتمكن الغير من الانتفاع به والحصول علي ثماره منه	✓
٠١٥	الثمار الطبيعية هي التي تنتج في مواعيد دورية ثابتة دون تدخل من الانسان	✓
٠١٦	المنتجات هي ما ينتج في مواعيد غير دورية مع الانتفاص من أصل الحق	✓
٠١٧	المطل المنحرف هو الذي يمكن صاحبه من الاطلاع مباشرة علي ملك الجار	✗
٠١٨	الغرض من المنور هو مرور الهواء ونفاذ الضوء فقط	✓
٠١٩	المطل المواجه هو الذي يسمح بالاطلال مباشرة علي ملك الجار	✓
٠٢٠	الجار لا يسئل عما يحدثه لجاره من أضرار إذا كانت في النطاق المألوف	✓

الثقة



الانفراد



المستشار

معاك لأخر
المشوار

المتابعة



التمييز



الدقة

